

שבת שובה תש"ע

גדר מנעל לעניין יום הכיפורים

בענין גדר מנעל לאיסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים מצינו שיטות שונות בראשונים ושרשם בביאור הסוגיות השונות בהם מצינו דיני מנעל והן: הוצאה בשבת - נעל דיבום - ונעל ביום הכיפורים, ונפק"מ לעניין נעליים מסוגים שונים המצויים כהיום שאינם עשויים מעור אלא מחומרי פלסטיק למיניהם, וכן נעלי בית נוחות אי שרי לנעלן ביום הכיפורים תשעה באב ובאבלות, ואי שרי לצאת בהן בשבת במקום שאין בו עירוב המתוקן כדין.

איסור נעילת הסנדל

א. איתא בגמ' יומא דף עז. שאיסור נעילת הסנדל נלמד מהא שדוד המלך ברח מפני אבשלום ונקראת בריחתו עינוי דכתיב "וכי התענית בכל אשר התענה אבי" ולמדה הגמ' מפסוקים שונים מה נחשב עינוי לגבי דוד יעו"ש.

ומשמע מדברי הגמ' שגדר עינוי ליוהכ"פ הוא מה נחשב גבי דוד לעינוי ובהמשך הסוגיא דנו בכל מיני נעליים אי אסורים או מותרים.

נעילת הסנדל דאורייתא או דרבנן

ב. נחלקו הראשונים האם חמשת הענויים דיום הכיפורים אסורים מדאורייתא, או שרק אכילה ושתיה נאסרו מד"ת ושאר עינויים נאסרו רק מדרבנן. ועיין בר"ן ריש פרק יוהכ"פ שהביא את דברי הראשונים בזה ושיש לדון היכי ס"ל שאסורים מד"ת והרי שרינן נעילת הסנדל לחיה וכן התירו רחיצה למלך וכלה, ואי נימא שכל העינויים נאסרו מה"ת לא מסתבר שיקלו בכה"ג. וכתב הר"ן שמסתבר שאסורים מה"ת אלא שמסרן הכתוב לחכמים להקל לפי דעתם [והוי דומיא דמלאכות חוה"מ שנקט הרמב"ן ריש מועד קטן שנאסרו מן התורה אלא שמסרן הכתוב לחכמים להקל לפי דעתם].

והמג"א סי' תרי"א נקט ששאר עינויים אסורים מן התורה ובמשנ"ב שם הביא בזה מחלוקת ותמה על המג"א שסתם שהוא מד"ת, וסיים במשנ"ב שיש לחוש לדעות שהוא מה"ת. ונפק"מ בכל זה לעניין ספיקות ומחלוקות בעניין איסור נעילת הסנדל האם לדון בזה לקולא או לחומרא.

שיטות הראשונים בביאור הסוגיא יומא עה:

ג. אמר רבה בר בר חנה: אני ראיתי את רבי אלעזר דמן ננוה שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור, ואמינא ליה: ביום הכפורים מאי אמר לי: לא שניא. רב יהודה נפיק בדהיטני, אביי נפיק בדהוצי, רבא נפיק בדיקולי, רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה ונפיק. מתיב רמי בר חמא: הקיטע יוצא בקב שלו, דברי רבי מאיר. ורבי יוסי אוסר. ותני עלה, ושון שאסור לצאת בו ביום הכפורים. אמר אביי, התם דאית ביה כתיתין, ומשום תענוג. אמר ליה רבא, ואי לא מנא הוא - כתיתין משוי ליה מנא ועוד, כל תענוג דלאו מנעל הוא, ביום הכפורים מי אסור, והא רבה בר רב הונא הוה כריך סודרא אכרעיה ונפיק. ועוד, מדקתני סיפא אם יש לו בית קבול כתיתין טמא, מכלל דרישא לאו בדאית ליה כתיתין עסקינן, אלא אמר רבא, לעולם דכולי עלמא מנעל הוא, ובשבת בהא פליגי; מר סבר, גזרינן דילמא משתמיט ואתי לאתויי ארבע אמות, ומר סבר, לא גזרינן.

ד. מתבאר מדברי הגמ' שאמוראים נעלו ביום הכיפורים סוגים שונים של מנעלים שהיו עשויים מחומרים שונים שאינם מין עור, והקשו עליהם מהא דקב הקיטע, שאינו מנעל רגיל אלא צורה מיוחדת שלתוכה מכניס הקיטע את רגלו הקטועה ומצינו שנחלקו ר"מ ור"י אי שרי לצאת בו בשבת אבל לכו"ע אסור לנועלו ביום הכיפורים, וחזינן שאף דבר שאינו מנעל גמור מ"מ אסור ביום הכיפורים, ודחה רבא שאה"נ לכו"ע חשיב מנעל ולכן אסור לצאת בו ביום הכיפורים, אלא שלעניין הוצאה בשבת נחלקו אי גזרינן שמא ישמט מעל רגלו.

ה. ונחלקו הראשונים בביאור הסוגיא:

שיטת רש"י - שלכן דהיטני ודהוצא שרי ביום הכיפורים דלאו מנעל הן. נמצא שקב הקיטע [העשוי מעץ] חשיב מנעל משא"כ דהיטני ודהוצא שהם מחומר אחר שאינו מעץ אינם חשובים מנעל.

שיטת בעל המאור - שכל מנעל בין עץ ובין שאר מינים אסור ביום הכיפורים, ודלא כהני אמוראי שהלכו בסוגים שונים של מנעלים.

שיטת הרמב"ן והרי"ף - שרק מנעל מעור חשיב מנעל אבל משאר מינים אינו חשיב נעל.

שיטת הר"ן - עיין בדבריו שביאר את קושיית הגמ' אי שרי לצאת ביוהכ"פ במנעל של שעם ושל גמי, האם הוי מנעל או לא ואת"ל שלא הוי מנעל יש לדון דכיון שמגזין על רגלו אסור לנועלו, ופשטינן ליה שלאו מנעל הוא ולא אמרינן כיון דמגזין אסור שהרי כל הני רבנן יצאו בו.

שבת דף סה-טו

ו. משנה - הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר"מ ורבי יוסי אוסר, ובגמ' שם השוו בין חליצה וטומאת מדרס ובין הוצאה דשבת, ועיין תוס' ד"ה הקיטע שנקטו שיש לדמות בין דיני שבת יוה"כ וחליצה ושכך משמעות הסוגיות.

שיטות הראשונים בסוגיא יבמות דף קב.

ז. מבואר בגמ' שנעל הכשרה לחליצה בעינן שתהיה מעור ולמדו זאת מהפסוק "אנעלך תחש", עוד מבואר בגמ' שדימו דין נעל דחליצה לנעל דיוהכ"פ ונעל לגבי הוצאה בשבת. ונחלקו הראשונים בהבנת הסוגיא:

רש"י - במשנה שם דף קא. גבי אנפיליא של בגד דפסולה, ביאר על הא דלמדו מאנעלך תחש דמידי דמיגן בעינן דכתיב נעלו ונעלו מידי דמגן הוא דכתיב ביהזקאל אנעלך תחש והוא עור.

תוס' - ועיין בראשונים שם בסוגיא שדנו במה שהגמ' דימתה את דיני הוצאה ודיני יוהכ"פ לעניין חליצה, עיין תוס' דף קג. ד"ה באנפיליא של בגד שהוקשה לר"ת שהכא גבי חליצה משמע שבנעל של שעם חליצתה כשרה ואילו ביום הכיפורים יצאו אמוראים בסנדל של שעם, וכן הוקשה לו דגבי קב הקיטע משמע ביומא דלכו"ע הוי מנעל ואילו הכא גבי חליצה משמע דרק לר"מ שרי לחלוץ. ועיי"ש עוד בדף קב: תוד"ה ואנעלך תחש שר"ת הקפיד שהנעל תהיה ממין בהמה טהורה, וכתבו על זה תוס' שאין נראה כן ואם חלץ במין טמא חליצתו כשרה.

הרא"ש - ביומא נקט כהר"ף שרק נעל של עור חשיבא מנעל ואסור לצאת בה ביום הכיפורים אבל של עץ לא חשיב מנעל ומותר לילך בו ביום הכיפורים ואילו לגבי חליצה נקט שחליצה בשל עץ כשרה בדיעבד, ומשמע שיש שם נעל גם על מין שאינו של עור. וע"ע רא"ש פרק אלו מגלחין ס"ל דה"ה בסנדל של עץ שרי.

דעת רבנו ירוהם - שנעל של עץ לא חשיבא הוצאה בשבת ואסור לצאת בה ביום הכיפורים אלמא נחשבת נעל.

תוס' יומא עה: - דעת תוס' ביומא שנעל של עץ הוי מנעל ואסור לצאת בו ביום הכיפורים אלא שלענין יבום פסול דילמא משתמיט מרגלו ואנפיליא של בגד אסור שאינו מגין ולכן לא חשיב מנעל.

דעת הרמב"ן - בשבת דף סו: משווה הרמב"ן בין חליצה שבת ויוהכ"פ. ואילו רמב"ן בתורת האדם לענין אבלות פסק שמנעל של עץ שרי דרק מנעל של עור חשיב מנעל.

ריטב"א יבמות קב: - משווה בין יוהכ"פ חליצה ושבת, וכ"כ ריטב"א בשבת דף ס"ו: ולענין פסק ודאי יוהכ"פ שבת וחליצה דינם שווה לענין מה שראוי לחושבו מנעל.

שיטת הרמב"ם

ח. עיין רמב"ם פ"ג משביתת העשור ה"ז וז"ל אסור לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו אחת, ומותר לצאת בסנדל של שעם ושל גמי וכיוצא בהן, וכורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו, שהרי קושי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחף, התינוקות אע"פ שהן מותרין באכילה ובשתייה, ורחיצה וסיכה מונעין אותן ממנעל וסנדל.

הרמב"ם הוסיף בפירושו טעם שלא נזכר בגמ' ובשאר הראשונים והוא "שמרגיש קושי הארץ", והיינו שהבין הרמב"ם שהגדר במנעל דאסור ביום הכיפורים תליא אי מרגיש קושי הארץ, ולכאורה לפי זה אין לאסור דוקא נעל של עור אלא כל מידי שאינו מרגיש קושי הארץ צריך להיות אסור.

והנה הרמב"ם השמיט מה דינו של מנעל מעץ והרי בסוגיא דיומא יוצא לכאורה דקב הקיטע לכו"ע אסור לצאת בו ביום הכפורים דיש לו שם מנעל ובשבת היה מותר לצאת בו אלא שר"י חשש בו,

והנה לכאורה לפי הגדרת הרמב"ם שכל שאינו מרגיש קושי הארץ אסור לנעול ביום הכיפורים א"כ גם מנעל של עץ היה צריך להיות אסור והרמב"ם לא הזכיר מה דינו, ועיין ב"י שכתב שדברי הרמב"ם סתומים בזה.

ועיין בקרית ספר פ"ג מהלכות שביתת העשור הבין ברמב"ם שהטעם שאינו מרגיש קושי הארץ קאי על כל מין והוא המודד אם הוי נעל או לא הוי נעל.

ביאור הפנים מאירות בדעת הרמב"ם

ט. הפנים מאירות ח"ב סי' כ"ח דן בשאלה האם מותר לילך ביוהכ"פ במנעל של לבדים קשה, והביא את דברי הראשונים בסוגיא ומסיק שדעת הרמב"ם לחלק בין יוהכ"פ לחליצה דחליצה כתוב בה נעל משא"כ יוהכ"פ שכתוב בו עינוי ולכן אין לדמותם אהדדי, והרמב"ם גבי יום כיפור נקט רק דברים ששייכים גבי עינוי והמודד הוא אם מרגיש קושי הארץ, עיי"ש שדן שלא נחלקו הרמב"ם והר"ף והרא"ש בעניין זה.

דעת השו"ע

י. כתב השו"ע סי' תרי"ד ס"ב אסור לנעול סנדל או מנעל של עור אפילו קב הקיטע וכיוצא בו אפילו של עץ ומחופה עור אסור אבל של גמי או של קש או של בגד או של שאר מינים מותר אפילו לצאת עמם לרשות הרבים.

דברי השו"ע נסמכים על הא שכתב בב"י שהעיקר כשיטת הרי"ף וסיעתו שמנעל הוא דוקא מעור. ועיין בגר"א שהאריך לבאר את שיטות הראשונים בסוגיא סבוכה זו.

והמשנ"ב ס"ק ה' הביא את דברי הא"ר שצידד כדברי הראשונים שאסרו אף במנעל של עץ, והביא את דברי הפנים מאירות האוסר לילך במנעל של לבדים וז"ל וכן יש מחמירין שלא לצאת במנעל העשוי מלבדים ועשוי כמנעל שלנו והוא מגין על הרגל ואינו מרגיש כלל שהוא יחף ולא בכלל עינוי הוא, ולפ"ז ה"ה קאלאשין [ערדליים] של גמי יש להחמיר, והנה אף שאין למחות ביד המקילין אחרי שהשו"ע ורוב האחרונים מקילין בזה, מ"מ מי שאפשר לו נכון להחמיר בזה ולילך באנפלאות של בגד כנהוג, אך אם צריך לילך החוצה נכון יותר שילבש אלו הלבדים או הקאלאשין ולא מנעלים של עור שיש בהם איסור מדינא משא"כ אלו שהם רק משום חומרא" ובה"ל ד"ה אפילו הביא גם את דברי החת"ס שבלבדים רכים אין להחמיר. [עיין בהגהת חת"ס שצידד כהפנים מאירות, והביאו בשעה"צ ס"ק ה']. וראה להלן אות ט"ו - ט"ז בדין מצטער ואיסטניס.

מנעלים שרגילות לאכלת בהם כל השנה ואינם עשויים מעור

יא. ועתה יש לברר מה דינם של מנעלים שהרגילות לילך בהם כל השנה ועשויים בטוב אלא שאינם עשויים מעור כדברי השו"ע שכל נעל שאינה עשויה מעור שרי לילך שאינם עשויים מעור וכדברי השו"ע שכל נעל שאינה עשויה מעור שרי לילך בה ביום הכיפורים, או דילמא כיון שהם מגינים היטב ועשויים בצורה טובה ונוחה א"כ י"ל שיש עליהם שם נעל עכ"פ לעניין יום הכיפורים ואסור לילך בהם כדין נעליים מעור. והנה להני ראשונים שנקטו שגם מנעל של עץ אסור לנעול ביוהכ"פ א"כ חזינן שלא בעינן עור בדוקא ולשיטתם כל נעל העשויה בטוב אסור לילך בה ביוהכ"פ, ויש לדון שמא אף להרי"ף וסיעתו כל מה שנקטו דבעינן עור בדוקא זהו בנעלים שאין דרך לילך בהם ואינם מגינות על רגלו ובזה יש לדון מאימתי חשיבי מנעל ובזה יש לדמות לדיני חליצה והוצאה, ובעינן דוקא נעל מעור, אבל נעל טובה שרגילות כולם לצאת בה במשך השנה בזה אפשר שלכו"ע יאסר לילך בה ביום הכיפורים. והטעם בזה חזק דשם מנעל גמור עלה ועוד דגבי יום הכיפורים לא כתיב נעל כלל. אמנם י"ל לאידך גיסא דכיון שלמדים מ"אנעלך תחש" שמנעל הוא דוקא העשוי מעור א"כ כל שאינו עור לא הוי בגדר מנעל כלל. ושמעתי בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א שדעתו לאסור בזה.

נמצא שכאשר באים לדון בשאלה זו של מנעלים שאינם עשויים מעור אבל הם מתוקנים בטוב, יש לדון מצד שלש סברות שונות: [א]. יתכן שנעל שהיא עשויה היטב שם נעל עליה לעניין יום הכיפורים אף שאינה מעור. [ב]. סברת הא"ר שגם נעל מעץ אסורה. [ג]. סברת הפנים מאירות שאם לא מרגיש קושי הארץ אסור ביום הכיפורים.

מדרסים ביום הכיפורים

יב. יש לעיין באדם שהולך עם מדרסים מעור האם מותר להכניס אותם לתוך מנעלו ביום הכיפורים, עיין תרה"ד סי' קמ"ט והובאו דבריו ברמ"א סי' תרי"ד ס"ב שמוותר לעמוד על כרים וכסתות של עור ומ"מ המחמיר תבא עליו הברכה, ועיין משנ"ב ס"ק ט' בשם מג"א שאין להחמיר בזה כלל ומקורו ברדב"ז עיי"ש.

ולכאורה דין המדרסים דומה להנ"ל כיון שאין על המדרסים שם מנעל לכן אף שהם עשויים מעור וגורמים נוחות מסויימת לאדם אין לאסור לעמוד עליהם כלל, דסו"ס אין שם מנעל עליהם.

גדר מנעל לדעת תרומת הדשן

יג. והנה המעיין בדברי תרה"ד יראה שהביא ראייה להא שמוותר לעמוד על גבי כרים וכסתות מעור, מדברי האור זרוע שכתב שמוותר לצאת ביהכ"פ במנעל קרוע, וחזינן שאף שעומד על גבי עור מ"מ כיון שאין לו שם מנעל שרי. ועיין באו"ז ח"ב סי' רע"ז שמקורו בירושלמי יומא פ"ג ה"ב שדנו להביא ראייה שאנטונינוס לא התגייר מהא שראוהו יוצא ביוהכ"פ עם נעלים ודחו שם דאדרבה כן התגייר ויצא עם נעל קרועה, ולמד התרה"ד שמסתמא הנעל היתה קרועה מלמעלה.

והנה יש להוכיח מדברי תרה"ד אלו [ולפי הבנתו זהו ירושלמי מפורש] שמוותר לצאת ביום הכיפורים בנעל קרועה והרי אין מרגיש קושי הארץ שהרי הולך בנעל רגילה אלא שהיא קרועה מלמעלה, וחזינן מדבריו שהמודד לאיסור ביום הכיפורים אינו תלוי בהא שמרגיש קושי הארץ אלא אם יש לו שם מנעל או שאין לו שם מנעל, וכן הוא בהלכות חליצה אבן העזר סי' קס"ט שאין לחלוץ בנעל שהיא קרועה מלמעלה.

וא"כ יש להוכיח מדברי תרה"ד שאין מקור לאסור רק בגלל הנוחות של המנעל שאינו מרגיש קושי הארץ אלא בעינן שיהיה עליו שם מנעל.

ועיין פר"ח סי' תרי"ד שנקט שנעל שאינו חופה את רגלו לא מיקרי נעל לענין חליצה וממילא מותר לצאת בו ביום הכיפורים. [ויש לעיין האם לכל מילי אנו מדמים חליצה ליום הכיפורים ושבת].

נעלי בית

יד. ולפי מה שהבאנו מדברי התרה"ד והפר"ח, יש לדון בנעלי בית מפלסטיק וכדומה שאינם חופים את רגלו אלא במעט שאף אם הם נוחים להליכה, אפשר שלכו"ע [היינו גם לדעת הפנים מאירות, ואפשר גם לראשונים שאסרו מנעל של עץ ושל שעם] יהיה שרי לילך בהם ביוהכ"פ שהרי אין להם שם מנעל, וכן מציינו בתוס' יומא ושבט שדנו לרבי יוסי שמנעל חשיב מה שיושב בטוב על רגלו ואינו נופל, ונעלי בית אפשר שאין עליהם שם מנעל.

ונפק"מ בכל הנ"ל לעניין נעלי בית [המכונים "קרוקס"] ודומיהם שדרך בני אדם לילך בהם בכל השנה האם יאסר לילך בהם ביום הכיפורים, ויש לדון בזה: [א]. כיון שאינו עשוי מעור, לדעת השו"ע וסיעתו אין בהם איסור. [ב]. לדעת הא"ר לא גרע מנעל של עץ ואסור, ולדעת פנים מאירות אם אינו מרגיש קושי הארץ אסור. [ג]. בגוונא שאינו חופה את כל רגלו, לדעת התרה"ד והפר"ח אפשר שאין להם שם מנעל ומותר לילך בהם. [ד]. וראה להלן אות ט"ז סברת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל דהאידינא כולם כאיסטניס ומצטער לעניין זה ושרי לילך בנעלי בית אף שאינו מרגיש קושי הארץ. [ה]. עיין לעיל אות ב' שיש לדון בספקות לעניין נעילת הסנדל אי הוי ספק תורה או ספק בדרבנן. [ו]. מבואר במשנ"ב שדברי הפנים מאירות הם חומרא ויש לחוש בה רק לכתחילה ואין למחות ביד המקילין, ובהלכות ת"ב לא הביאם רק ציין לעיין בשע"ת.

ונראה שאין לדון בזה מצד הסברא שהבאנו לעיל אות י"א שנעל המתקנת בטוב להליכה שם מנעל עליה לכו"ע, דבנעלים אלו המכונים "קרוקס" אין הם מיועדים להליכה בטוב ואף שיש הרבה אינשי שהולכים בהם בימות החול מ"מ מסתבר טפי שבטלה דעתם, ואינו אלא עניין זמני שנלקח מהנהגות הגויים, הגע עצמך אם יתחילו כל העולם לילך בנעלי בית המכונים "כפכפים" האם נימא שיש על זה שם מנעל, וה"נ נראה ברור שאין עליהם שם מנעל טוב אלא הם נעלי בית נוחות.

היתר הליכה בנעליים לאיסטניס ובמקום צער

טו. כתב השו"ע שם ס"ד שמותר לכל אדם לנעול סנדל מחמת עקרב וכיוצא בו כדי שלא ישכנו, והוסיף הרמ"א שה"ה אם ירדו גשמים שאינו יכול לילך לביתו והוא איסטניס מותר לנעול מנעליו עד שיגיע לביתו, וכתב המשנ"ב שה"ה אם הוא איש חלש שמותר לו לילך בנעלים אם יש חשש שיכול להזיק לבריאותו.

דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל היתה שלא נהגו להחמיר לילך בנעלי בית או בנעלים שאין מרגשים בהם קושי הארץ כיון שאנו כאיסטניס לעניין זה. [עיין ספר הליכות שלמה דיני יום הכיפורים]

האם יש איסור להתענג ביום הכיפורים

טז. אין איסור להתענג ביום הכיפורים ודינו כשאר יו"ט אלא שיש לנהוג בו את חמשת העינויים אבל כל דבר שאינו נכלל בזה אין לאוסרו כלל. ועיין בשו"ת מהרש"ג שכתב שמי שמייסר עצמו עובר על חילול יו"ט.

הליכה בנעליים באב"ל ותשנה באב

יז. עיין בפוסקים שלא חילקו בין דיני אבל לדיני יוהכ"פ, ואמנם המשנ"ב בהלכות יוהכ"פ הביא את השיטות המחמירות במנעל שאינו מרגיש קושי הארץ ואילו בהלכות תשעה באב בסי' תקנ"ד ס"ק ל' הביא דלא מיקרי מנעל אלא של עור ובס"ק ל"א ציין לדברי השע"ת [שם הביא את דברי הפנים מאירות], וכנראה דכיון שת"ב הוא מילי דרבנן לא חש כ"כ לדברי הפנים מאירות שהביא אותה כ"חומרא" בהלכות יום הכיפורים.

איסור יציאה במנעלים בשבת וביום הכיפורים

יח. דנו הראשונים איך שרינן לצאת במנעלים שונים ביום הכיפורים והרי אי נימא שלא חשיב מנעל ושרי לילך בו ביוהכ"פ א"כ אינו בגדר מלבוש ויאסר לצאת בו בשבת וביום הכיפורים למקום שאין בו עירוב. עיין רמב"ן בשבת דף סו: שהעמיד את כל הסוגיא שם לענין לילך במנעלים אלו בחצר אבל ברה"ר אסור לצאת כיון שלא חשיב מנעל. [ועיין בה"ל סי' תרי"ד ס"ב ד"ה אפילו בשם הב"ח שהביא דעות המחמירות שלא לצאת לחצר שאינה מעורבת במנעל של קש וגמי ובאנפילאות של בגד משום דאינן מנעל והוי דרך משאין].

והר"ן שם בסוגיא כתב שאה"נ אינו מלבוש, אבל ביום הכיפורים שדרך בני אדם לילך עם מנעלים כאלו ולא עם מנעלים אחרים שרי, דחשיב מלבוש ביום הכיפורים, אלא שלכאורה לפי סברתו בשאר שבתות השנה יאסר לילך עם מנעלים כאלו. ועיין מג"א סי' תרי"ד שכתב שהמנהג לגבי יום הכיפורים כהר"ן.

והט"ז כתב בזה שכיון שהם בצורה של מלבוש חשיב מלבוש ושרי, והינו שיש בזה סברא נוספת דאף את"ל דאין עליו שם מנעל ולכן מותר לילך בו ביום הכיפורים מ"מ כיון שבני אדם רגילים לנעול אותם על גבי רגליהם הרי זה חשיב דרך מלבוש.

ועיין רמ"א סי' ש"א סט"ז שאסר לצאת בשבת בנעלי בית במקום שאינו מעורב והחשש שמא ישמט מרגלו, אבל בנעל שאין בה חשש זה שרי, ולא אמרינן דיאסר לנועלה בשבת משום שאינו דרך מלבוש. חזינן שגם בדבריו מונחת כבר סברת הט"ז דהני נעלי בית חשיבי דרך מלבוש. [וע"ע מש"כ בספר ארחות שבת פרק כ"ח סעיף קכ"ו ובהערה ר"ו].

נמצאנו למדים דישנם כמה סוגי מנעלים יש מנעלים שהם בגדר מנעל גמור שאסור לנעלם ביום הכיפורים וגם חשיבי מנעל גמור שמותר לצאת בו בשבת, ויש מנעלים שאינם מנעלים גמורים שבהם לילך ביום הכיפורים אבל יש מהראשונים שדנו שיאסר לילך בהם בשבת במקום שאינו מעורב, כיון שאינם בגדר מלבוש. ויש מנעלים שאף שאינם בגדר מנעל לעניין יום הכיפורים מ"מ יש עליהם שם מלבוש ולסברת הרמ"א והט"ז אין בהם איסור הוצאה בשבת.

העולה מכל הנ"ל:

[א]. נחלקו הראשונים בגדרי מנעל דיום הכיפורים ומצינו בזה שיטות חלוקות. [אות ג' - ז].

[ב]. דעת השו"ע כדעת הרי"ף שמנעל האסור ביום הכיפורים הוא דוקא העשוי מעור כדכתיב "אנעלך תחש". [אות ה' ואות י']

[ג]. דברי הרמב"ם שמדויק מהם שגבי יוהכ"פ המודד הוא אם מרגיש קושי הארץ ודברי הפנים מאירות בזה. [אות ח' - ט'].
[ד]. יש להסתפק בנעל העשויה היטב ומתוקנת בצורה המתאימה לילך בה כל השנה אלא שאינה עשויה מעור האם לסברת הרי"ף והשו"ע יאסר לנועלה ביום הכיפורים. [אות י"א].

[ה]. דברי הפוסקים בנעלי לבד שאין מרגיש בהם קושי הארץ. [אות י'].
[ו]. דברי התרה"ד והפר"ח במנעל שאינו חופה את כל רגלו. [אות י"ב].
[ז]. יש להסתפק בנעלי בית נוחות העשויות מחומרי פלסטיק, ושורש הספק הוא דכיון שאינם עשויות מעור, וכשאינן חופות את רוב הרגל מצטרפים בזה דברי הפר"ח והתרה"ד, אך מאידך עומדים בפנינו דברי הפנים מאירות והחת"ס והמשנ"ב שלכתחילה יש לחוש כשאינו מרגיש קושי הארץ, ויש לדון שבכה"ג שאינו חופה את רגלו לא יאמרו דברי הפנים מאירות דומיא דנעלי עור שאינם חופים את רוב הרגל שהפר"ח התיר וכן מדויק בתרה"ד. [אות י"ד].

[ח]. היתר הליכה לאיסטניס ומצטער במנעלים וסברת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל להקל במנעלים שאינו מרגיש קושי הארץ מחמת שהאידינא כולם כאיסטניס לעניין זה. [אות ט"ו - ט"ז].

[ט]. מדרסים העשויים מעור הכנסתם לתוך מנעל שמותר לילך בו. [אות י"ב].
[י]. יציאה במנעלים המותרים ביום הכיפורים במקום שאין בו עירוב מתוקן כדיון. [אות י"ח].

